

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1130/2531

นายสังเว ยอดยิ่ง กับพวก

โจทก์

นางอุทัย ซาหังออย

จำเลย

นางอุทัย ซาหังออย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ จำเลยไม่ประสงค์จะฎีกาต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งสามได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 62)

โจทก์ทั้งสามฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177,180,264,265,268,341,90,91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูลจึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177,180,264,265,268,341 เป็นความผิดหลายกรรมเรียงกระทงลงโทษฐานเบิกความเท็จ จำคุก 6 เดือน ปรับ 1,000 บาทฐานแสดงพยานหลักฐานเท็จในการพิจารณาคดี จำคุก 3 เดือนปรับ 600 บาทฐานปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอมลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 จำคุก 6 เดือน ปรับ1,000 บาทฐานฉ้อโกง จำคุก 6 เดือน ปรับ 1,000 บาท รวมจำคุก1 ปี 9 เดือนปรับ 3,600

บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก10 เดือน 15 วัน ปรับ 1,800 บาท ชลช โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี ชลช

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ปรับและไม่รอกการลงโทษนอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 56)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องตั้งกล่าว (อันดับ 62)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความ

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความ

(เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น